

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3523/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย บุญ ชัย หล่อ พิพัฒน์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สด็กนินาซ่า จำกัด กับ
พวก

จำเลย

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 36, มาตรา 85, มาตรา 88

สิทธิบัตรที่โจทก์ร่วมได้รับเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ลูกตะกร้อพลาสติกไม่ใช่การประดิษฐ์ที่ได้มาซึ่งกรรมวิธีใหม่ การวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ผลิตรายใดจะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ร่วมหรือไม่ จะต้องพิจารณาที่ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก มิใช่พิจารณาที่กรรมวิธีการผลิต ดังนั้นไม่ว่าผู้ผลิตรายใดซึ่งผลิตตะกร้อพลาสติกจะพัฒนาวิธีการสานตะกร้อพลาสติกให้ดีกว่าหรือต่างไปจากวิธีการสานของโจทก์ร่วมเพียงใดก็ตามหากลูกตะกร้อพลาสติกที่ผลิตออกมามีรูปทรงรูปร่างลักษณะเหมือนกับของโจทก์ร่วมแล้ว ถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตโดยละเมิดข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรของโจทก์ร่วม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 มาตรา 36, 85, 88 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 33 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 85, 88 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 กระมลละ 100,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 กระมลละ 1 ปี รวมโทษปรับจำเลยที่ 1 สองกรรม 200,000 บาท รวมโทษจำคุกจำเลยที่ 2 สองกรรม 2 ปี หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ให้ยึดทรัพย์สินมาชำระค่าปรับ ให้ริบของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยที่ 2 กระมลละ 100,000 บาท รวมสองกระมลปรับ 200,000 บาท อีกสถานหนึ่งโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมและจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาในประการแรกว่าสิทธิบัตรเลขที่ 391 ของโจทก์ร่วม ตามเอกสารหมาย จ.1 ออกมาโดยไม่ชอบ ตะกร้อพลาสติกตามพยาน

วัตถุประสงค์ 16 ใช้กรรมวิธีการผลิตไม่ตรงตามสิทธิบัตร และข้อถือสิทธินั้นพยาน
โจทก์มีนายชุมพลศิริบรรณบุศย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 5 กรม
ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เบิกความว่า เมื่อเดือนเมษายน 2527 โจทก์ร่วมได้
ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว พยานตรวจสอบเบื้องต้นเห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเป็นเวลา 180 วัน เพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบไม่มีผู้ใด
คัดค้าน เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบการประดิษฐ์โดยส่งคำขอในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ขอถือ
สิทธิบัตรรูปการประดิษฐ์ รูปเขียนที่เป็นการประดิษฐ์ไปตรวจสอบที่ประเทศ
ออสเตรเลีย เพราะเครื่องมือการตรวจสอบของไทยยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งที่ประเทศ
ออสเตรเลียนี้ สำนักงานสิทธิบัตรออสเตรเลียหรือสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปเป็นผู้
ตรวจสอบหลักฐานว่าการประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่ มีชั้นการประดิษฐ์
ที่สูงขึ้นหรือไม่ และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมหรือไม่เมื่อได้รับผลการ
ตรวจสอบคืนมาแล้วกรมทะเบียนการค้าได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนายทะเบียนจึงได้
ออกสิทธิบัตรเลขที่ 391 ตามเอกสารหมายจ.1 ให้โจทก์ร่วมเห็นว่าก่อนที่กรม
ทะเบียนการค้าจะออกสิทธิบัตรดังกล่าวให้โจทก์ร่วม พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้
ดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ในส่วนที่เกี่ยวกับการออกสิทธิ
บัตรโดยสมบูรณ์รวมทั้งได้ส่งคำขอไปตรวจสอบที่สำนักงานสิทธิบัตรออสเตรเลียหรือ
สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ประเทศออสเตรเลียว่าการประดิษฐ์ที่ขอสิทธิบัตรเป็นการ
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เป็นการประดิษฐ์ที่มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และเป็นการประดิษฐ์ที่
สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมหรือไม่แล้ว ดังนั้น สิทธิบัตรเลขที่ 391 ตาม
เอกสารหมาย จ.1 จึงออกมาโดยชอบส่วนการที่จำเลยฟ้องคดีขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร
ของโจทก์ร่วม แต่ศาลยังมิได้มีคำพิพากษา จึงถือว่าสิทธิบัตรของโจทก์ร่วมชอบด้วย
กฎหมายอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่ถูกเพิกถอนส่วนในปัญหาว่า ตะกร้อพลาสติกตามพยาน
วัตถุประสงค์ 16 ใช้กรรมวิธีการผลิตไม่ตรงกับสิทธิบัตรและข้อถือสิทธิตามเอกสาร

หมาย จ.1 นั้นเห็นว่า สิทธิบัตรเลขที่ 391 ที่โจทก์ร่วมได้รับนั้นเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ลูกตะกร้อพลาสติกไม่ใช้การประดิษฐ์ที่ได้มาซึ่งกรรมวิธีใหม่ โดยตามข้อถ้อยสิทธิของสิทธิบัตรเลขที่ 391 ข้อ 1 มีว่า "ตะกร้อพลาสติกที่ประกอบแถบวงที่ทำจากวัสดุพลาสติกจำนวนหกแถบมาสานขัดกันขึ้นเป็นรูปทรงกลม เกิดมีจุดสานตัดจากการไขว้กันของแถบสามแถบจำนวนยี่สิบจุด โดยที่แถบวงแต่ละแถบเกิดจากการนำแถบมาโค้งเป็นวงกลมบรรจบแล้วต่อเชื่อมปลายทั้งสองข้างของแถบแบนเข้าด้วยกัน โดยการใช้หมุดย้ำและ/หรือกาว และ/หรือความร้อน" ข้อ 4 มีว่า "ตะกร้อพลาสติกตามข้อถ้อยสิทธิข้อ 1 ซึ่งแถบแบนประกอบด้วยเส้นแถบข้างจำนวนสองแถบ และเส้นแถบกลางจำนวนหนึ่งแถบ วางเรียงขนานกันโดยเส้นแถบกลางอยู่ระหว่างเส้นแถบข้างทั้งสอง" จากข้อถ้อยสิทธิดังกล่าวการที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ผลิตรายใดจะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ร่วมหรือไม่ย่อมจะต้องพิจารณาที่ผลิตภัณฑ์เป็นหลักมิใช่พิจารณาที่กรรมวิธีการผลิต ดังจะเห็นได้จากในข้อถ้อยสิทธิของสิทธิบัตรของโจทก์ร่วมไม่ได้กล่าวถึงวิธีการสานตะกร้อไว้เลย คงกล่าวแต่เพียงว่า ผลิตภัณฑ์ลูกตะกร้อพลาสติกประกอบด้วยวัสดุอะไรมีรูปร่างลักษณะอย่างไร โดยไม่ได้กล่าวถึงวิธีการสานตะกร้อ เช่นว่าจะต้องใช้เส้นใดสานกับเส้นใดก่อนหลังอย่างไรเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าผู้ผลิตรายใดซึ่งผลิตตะกร้อพลาสติกจะพัฒนาวิธีการสานตะกร้อพลาสติกให้ดีกว่าหรือต่างไปจากวิธีการสานของโจทก์ร่วมเพียงใดก็ตามหากลูกตะกร้อพลาสติกที่ผลิตออกมามีรูปทรงประกอบด้วยแถบวงหกแถบมาสานขัดกันขึ้น แถบวงนั้นก็เกิดจากแถบแบนที่ประกอบด้วยเส้นแถบข้างสองเส้นและเส้นแถบกลางหนึ่งเส้น โดยเส้นแถบข้างและเส้นแถบกลางนั้นมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับเส้นแถบข้างและเส้นแถบกลางของโจทก์ร่วมและมีจุดสานตัดยี่สิบจุดแล้วถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตโดยละเมิดข้อถ้อยสิทธิ ข้อ 1 และ ข้อ 4 ของสิทธิบัตรเลขที่ 391 ของโจทก์ร่วมและเมื่อพิเคราะห์พยานวัตถุหมาย จ.16 อันเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเลยผลิตขึ้นปรากฏว่าเป็นลูกตะกร้อพลาสติกที่ประกอบด้วยแถบวงที่ทำจากวัสดุพลาสติกจำนวนหกแถบมาสาน

ขัดกันขึ้นเป็นรูปทรงกลม เกิดมีจุดสานตัดจากการไขว้กันของแถบสามแถบจำนวน
ยี่สิบจุด โดยที่แถบวงแต่ละแถบเกิดจากการนำแถบแบนมาโค้งเป็นรูปวงกลมบรรจบ
แล้วต่อเชื่อมปลายทั้งสองข้างของแถบแบนเข้าด้วยกัน ส่วนแถบแบนแต่ละแถบ
ประกอบด้วยเส้นแถบข้างจำนวนสองแถบ และเส้นแถบกลางจำนวนหนึ่งแถบวาง
เรียงขนานกันโดยเส้นแถบกลางอยู่ระหว่างเส้นแถบข้างทั้งสองซึ่งองค์ประกอบของ
ลูกตะกร้อพลาสติกที่จำเลยผลิตออกมานั้นเหมือนกับข้อเท็จจริงตามสิทธิบัตรของ
โจทก์ร่วมทุกประการ จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-เรีงธรรม ลัดพลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>